

1500389-82.2021.8.26.0483

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: GABRIEL MEDEIROS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... de drogas (contabilidade referente ao tráfico). Os manuscritos foram localizados na bolsa de Maria Eliane e estavam no interior do veículo de Alessandra.

A análise e a decodificação das cartas apreendidas evidenciaram ordem para os assassinatos do Dr. Lincoln Gakiya, Promotor de Justiça responsável pelo requerimento de transferência, e do Coordenador da CROESTE (Coordenadoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

1ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, . - Jardim Europa

CEP: 19400-000 - Presidente Venceslau - SP

Telefone: (18) 3271-3644 - E-mail: venceslau1@tjsp.jus.br

1500389-82.2021.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500389-82.2021.8.26.0483

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON GABRIEL DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. GABRIEL MEDEIROS

Vistos.

Cuida-se de ação penal aforada pelo Ministério Público em desfavor de ALISSON GABRIEL DA SILVA, vulgo "Café", qualificado nos autos, como incurso no artigo 147, do Código Penal, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 29 de março de 2021, por volta das 15h00, na Penitenciária II, situada na Rodovia SP 270, 623, na cidade de Presidente Venceslau-SP, ALISSON GABRIEL DA SILVA, vulgo "Café", já qualificado, ameaçou Lincoln Gakiya (Promotor de Justiça - Gaeco Núcleo de Presidente Prudente/SP) e Malvino Andre Alves Fahl (Diretor da Penitenciária "Maurício Henrique Guimaraes Pereira"), por escrito, de causar-lhes mal injusto e grave (morte).

Assim narra a denúncia:

"A título de contextualização, o Núcleo de Inteligência da Coordenadoria Regional das Unidades Prisionais do Oeste Paulista (CROESTE) identificou, com apoio de colaboradores, um plano de resgate de integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, aprisionados na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira - PII, localizada em Presidente Venceslau/SP. Um dos beneficiados seria Marco Willians Herbas Camacho, líder do Primeiro Comando da Capital, com função de destaque na Sintonia Final.

As informações colhidas pela CROESTE (Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado de São Paulo) indicaram o gasto de milhões de dólares no audacioso plano de resgate (organização da logística, compra de veículos blindados, aeronaves, material bélico, armamento de guerra e treinamento de pessoal na Bolívia).

A organização criminosa planejava o cerco do Batalhão da Polícia Militar, impossibilitando o voo do helicóptero Águia, bem como ataque na subestação de energia elétrica de Presidente Venceslau, com o objetivo de deixar a cidade sem energia elétrica.

Diante de tais informações, por provocação das autoridades competentes, o governo do Estado de São Paulo deslocou para a região grande efetivo de policiais militares, viaturas e armamentos pertencentes a Batalhões de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado para evitar a ação da facção, bem como riscos à segurança da população local.

Da mesma forma, o aeroporto de Presidente Venceslau foi interditado para pousos e decolagens, com colocação de barreiras físicas espalhadas pela pista e foi montado um sistema com metralhadoras capazes de abater aeronaves, além de barricadas para impedir a derrubada do portão do presídio.

Ainda assim, em 27 de outubro de 2018, por volta das 09h50, uma das câmeras de segurança registrou a imagem do sobrevoo de um drone nas imediações da referida unidade prisional, método utilizado pelo PCC nas grandes ações contra empresas de valores, agências bancárias ou resgate de presos. O procedimento visa reconhecer o local nos dias que antecedem os atos e monitorar a aproximação de forças policiais. Tal modo de agir se repetiu nos dias seguintes.

Assim, a região de Presidente Venceslau estava em situação de perigo iminente com a possibilidade de execução de plano de resgate da liderança do PCC, encarcerada na Penitenciária II. Havia altíssimo risco de confronto armado, com perigo à vida e à integridade física de munícipes, policiais e agentes penitenciários.

Os aludidos fatos motivaram o pedido de transferência para presídios federais dos integrantes da cúpula do Primeiro Comando da Capital que habitavam a Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira (P2 - Presidente Venceslau-SP). O Promotor de Justiça do Gaeco - Núcleo de Presidente, Dr. Lincoln Gakiya, formulou o requerimento judicialmente, fato que ensejou a reação negativa dos membros do Primeiro Comando da Capital, sendo uma delas a retratada nesses autos.

Nesse contexto, após os pedidos de transferência virem a conhecimento público, no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 15:40 horas, a Polícia encontrou cartas codificadas com mulheres (Maria Elaine de Oliveira e Alessandra Cristina Vieira) que saíam, após visita, da Penitenciária II de Presidente Venceslau.

Conforme apurado no IP n. 2127332-18.2018.090624 (Processo n. 1500050-16.2018.8.26.0585), Maria Eliane de Oliveira era amásia e visitante do preso Júlio Cesar Figueira, habitante do Raio 1 da Penitenciária II de Presidente Venceslau, e Alessandra Cristina Vieira, visitante do preso Mauro Cesar dos Santos Silva, também habitante do Raio 1 daquela unidade prisional e preso na mesma cela que o líder do Primeiro Comando da Capital (Marco Willians Herbas Camacho, vulgo Marcola).

Os documentos encontrados com as esposas dos presos contemplavam informações referentes ao crime organizado (duas folhas com escritas codificadas) e à movimentação de drogas (contabilidade referente ao tráfico). Os manuscritos foram localizados na bolsa de Maria Eliane e estavam no interior do veículo de Alessandra.

A análise e a decodificação das cartas apreendidas evidenciaram ordem para os assassinatos do Dr. Lincoln Gakiya, Promotor de Justiça responsável pelo requerimento de transferência, e do Coordenador da CROESTE (Coordenadoria Regional dos Presídios da Região Oeste do Estado), responsável pela equipe de inteligência que descobriu o plano de resgate das lideranças reclusas na Penitenciária II de Presidente Venceslau.

Em similitude, no final de tarde de 21 de janeiro de 2019, no pavilhão IV, na Penitenciária de Junqueirópolis, servidores encontraram, no pátio, próximo à gaiola, manuscritos narrando sobre a necessidade de realizar levantamentos das rotinas diárias de agentes públicos para eventuais ataques e execuções. Nos

escritos apreendidos havia a identificação de seus autores: Carlos Alberto Damásio e Bruno Henrique Pessoa dos Santos.

No dia 22 de janeiro de 2019, na Penitenciária de Junqueirópolis, após minuciosa revista na cela habitada por Carlos Alberto, outros manuscritos foram localizados em seus pertences, além de micro celulares e chips. O teor da nova carta ratifica as informações colhidas anteriormente e assevera as ordens para os planos de execução dos agentes públicos.

Os acontecimentos ocorridos em janeiro de 2019, na Penitenciária de Junqueirópolis, ensejaram o oferecimento de denúncia em face de Carlos Alberto Damásio e Bruno Henrique Pessoa Dos Santos, como incursos no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 147, do Código Penal; e Fabricio Miranda da Costa, como incurso no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.

Acrescente-se que, semelhantemente, em 16 de julho de 2020, por volta das 14h00, na Penitenciária “Nestor Canoa” – I, na cidade de Mirandópolis, após busca pessoal realizada no preso Gabriel Henrique Gomes de Oliveira, que seria atendido por advogado, foi localizado um bilhete contendo cobranças para execução dos agentes públicos Roberto Medina (Coordenador da Unidades Regionais da Região Oeste do Estado de São Paulo) e Dr. Lincoln Gakiya (Promotor de Justiça do Gaeco – Núcleo de Presidente Prudente).

De igual modo, no dia 27 de julho de 2020, na Penitenciária de Presidente Bernardes, foi apreendida nova carta contendo: ordens para execução de agentes públicos (Promotor de Justiça, Juíza de Direito e Coordenador da Croeste) e dizeres ameaçadores. Os membros do Primeiro Comando da Capital denominados Wilson Aparecido Borges da Silva, Jarilson Da Silva Oliveira, Rodrigo Donizette Bastos e Samuel Joaquim da Luz Filho foram identificados como autores do crime.

Nesse passo, nova epístola foi apreendida em 17 de setembro de 2020, por volta das 09h00, na Penitenciária de Presidente Bernardes, com reiteração de cobranças para a prática de crime em desfavor do Promotor de Justiça Dr. Lincoln Gakiya. Elucidou-se que Wesley Ferreira Sotero é o autor da missiva. Foi escrita nos mesmos moldes das anteriores, com expressões comumente empregadas pela facção criminosa, e foi objeto de apuração em autos próprios.

Não contente e com finalidade de propagar as mensagens da organização criminosa, o denunciado Alisson Gabriel tornou a agir de forma similar, já que no dia 29 de março de 2021, por volta das 15h00, na Penitenciária II, situada na Rodovia SP 270, 623, na cidade de Presidente Venceslau-SP, foi apreendida missiva de sua autoria com dizeres ameaçadores e informações sobre o crime organizado, fato apurado no presente feito.

Ainda, o denunciado, agindo a mesma forma, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 09h00, na Penitenciária II de Presidente Venceslau, tornou a ameaçar autoridade pública (Promotor de Justiça) por meio de carta, além de propagar pela mesma via orientações sobre o crime organizado, fato investigado em autos próprios.

Frise-se que as ofensivas do crime organizado não cessaram após essas condutas. Diariamente, surgem novos indícios da atuação do Primeiro Comando da Capital com enfoque em causar sobressalto nas autoridades públicas, sobretudo no que tange a suas vidas.

A organização criminosa, por meio de seus líderes, age em retaliação aos pedidos de transferência e de isolamento de sua cúpula, disparando ordens para que integrantes que cumprem pena em várias unidades prisionais do Estado passem a coordenar o plano já em andamento para o assassinato de autoridades públicas.

A atuação do Primeiro Comando da Capital da forma acima narrada visa reprimir a luta contra o crime organizado desenvolvida pelos agentes públicos. A organização criminosa, dessa forma, pretende imprimir sua hegemonia e poderio em detrimento do Estado, o que não deve ser consentido”.

Na sequência, a peça acusatória passa a individualizar a conduta do acusado:

“Segundo se apurou, no 29 de março de 2021, por volta das 15h00, na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP, a assistente social da referida unidade prisional recebeu uma carta do denunciado. A análise do escrito revelou conteúdo relacionado ao crime organizado e o direcionamento de ameaças a servidores públicos.

Ressalte-se que o modo de agir é corriqueiro no seio da organização criminosa

denominada Primeiro Comando da Capital, sobretudo para que coloquem em prática os planos de ataques e execuções (mortes) de agentes públicos.

Oportuno registrar que na carta constam ameaças direcionadas às autoridades alvos do crime organizado: Dr. Lincoln Gakiya (Promotor de Justiça – GAECO de Presidente Prudente), Sr. Malvino André Alves Fahl (Diretor Técnico III da Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira de Presidente Venceslau) e Sr. Roberto Medina (Coordenador das Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado de São Paulo). Apenas as duas primeiras vítimas ofereceram representação (fls. 11 e 16).

Também se depreende de seu teor a identificação do autor das ameaças de morte e dos dizeres relacionados a facção criminosa, o denunciado ALISSON GABRIEL, sobretudo por seu nome completo e número de sua cela ao final da mensagem.

Some-se a isso que o laudo pericial de fls. 79/88 concluiu que o manuscrito partiu do punho do denunciado Alisson Gabriel.

Depreende-se da missiva que o imputado ameaçou as vítimas de morte, dizendo: “venho através deste deixa claro que vamos começar agir contra vocês seus opressores vamos derramar o sangue de vocês no asfalto já estamos com o endereços de alguns agentes e chefe de plantão e assistente social e temos endereços de escolas de alguns filhos de vocês e temos 3 placas do carro do agente do gir e vamos começar matar vocês sem massagem vocês acham que temos medo de licon gaquia e medina pois os dias desses também estão contados e vamos pegar esses fila da puta temos varias informações de todos vocês vamos começar agir, porque estamos queto porque queremos para podemos agir no momento certo e esse momento chegou vocês estão sendo vigiados 24 horas por dia e vamos matar vocês um de cada vez vamos derramar o sangue de vocês no asfalto”, “...a anos preservamos para não agir aqui na cidade de venceslau mais agora chegou ao extrema e vamos agir vamos pegar vocês , principalmente esse malvino esse safado para ele acreditar no nosso poder e capacidade porque se vocês acham que o comando esta morto vocês vão começar sentir o nosso poder esse é um pequeno aviso , estamos com armamentos aqui na cidade e quando menos espera pegaremos vocês porque vamos agir na rua contra a vida de vöces, esse malvino acha que não temos informação dele e da familia dele estamos a dias acompanhando o dia a dia da filha dele e sabemos também que o genro dele é o Cristiano diretor de mira 1 então vocês vão acreditar em nós a partir de agora vamos derramar o sangue de medina lincom e vocês esta por horas e minutos...”

O teor da missiva denota a credibilidade das ameaças e o poderio da organização criminosa, notadamente ao mencionar a coleta de endereços e informações sobre placas de carro, acompanhamento diário das vítimas e familiares e a existência de armamento na cidade de Presidente Venceslau. Tais elementos são semelhantes aos contidos em outras missivas apreendidas, nos termos do tópico “I – DOS FATOS”. A título ilustrativo, seguem as imagens da carta e de sua transcrição integral (relatório de fls. 40/41):

(...)

Embora o denunciado esteja sendo processado por organização criminosa em outro feito, cumpre trazer aos autos informações sobre seu envolvimento com o Primeiro Comando da Capital para ratificar a seriedade das ameaças proferidas por via escrita. Saliente-se que utilizou modus operandi análogo ao empregado por outros integrantes da facção.

O Diretor Técnico III da Penitenciária II de Presidente Venceslau, após indagação da Autoridade Policial, esclareceu que a consulta ao prontuário do denunciado corroborou que integra o Primeiro Comando da Capital.

Importante tecer comentários sobre o resultado das informações obtidas nos registros armazenados pelas unidades prisionais (fls. 51/53):

- A sentença do processo n. 0973332-92.2012.8.26.0506, da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto-SP, mencionou o envolvimento do denunciado com o crime organizado, pois foi um dos autores do homicídio de agente penitenciário, que faleceu em decorrência de ordem (salve) emanada do Primeiro Comando da Capital. Tal fato ensejou a transferência de Alisson para a Penitenciária Federal de Porto Velho/RO (decisão judicial de 21.05.2013), conforme se observa de sua movimentação carcerária em anexo.

- Consta da sentença do processo n. 0014026- 81.2016.8.26.0506, da 2ª Vara do Júri

de Ribeirão Preto/SP (cópia em anexo), que o crime julgado foi praticado mediante ataque organizado por facção criminosa contra agentes penitenciários do Estado de São Paulo. Tal fato foi reafirmado no acórdão que manteve a condenação de Alisson Gabriel (em anexo).

- A sentença do processo n. 0016110-84.2018.8.26.0506, da 2ª Vara de Ribeirão Preto/SP (cópia em anexo) elucidou que o denunciado pretendia adquirir uma "biqueira" (tráfico de drogas), além de utilizar, mesmo preso, contas bancárias de sua genitora para movimentação de dinheiro, sendo responsável pelo âmbito financeiro da associação. Nesse passo, consigne-se que a traficância é uma das atividades mais rentáveis para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, constando expressamente do Estatuto a determinação para que todos os membros colaborem com essa atividade.
- Consta do boletim informativo de fls. 54/59 o registro do envolvimento do denunciado com facção criminosa.
- No dia 19 de setembro de 2018, na Penitenciária de Valparaíso (Comunicado de evento nº 392/2018, Procedimento Interno Disciplinar nº 756/18 - cópia em anexo), o denunciado e outros presos se intitularam membros de facção e lideranças dos pavilhões, insinuando que se suas reivindicações não fossem atendidas, tumultuariam a unidade.
- No dia 11 de fevereiro de 2019, na Penitenciária de Junqueirópolis (comunicado de evento nº 89/2019, Procedimento Disciplinar nº 133/2019 - cópia em anexo), foram encontrados, nos pertences do indiciado, dois manuscritos com ordens para a morte de um servidor (Diretor da Penitenciária de Mirandópolis I) e um plano de fuga (resgate), utilizando veículos blindados e forte armamento. Registre-se que, nos moldes do item I ('Dos Fatos'), a comunicação por cartas com teor criminoso é modus operandi corriqueiro no Primeiro Comando da Capital.
- Em similaridade aos fatos descritos, em 29 de abril de 2021, na Penitenciária II de Presidente Venceslau (Comunicado de Evento nº 84/2021, e Procedimento Disciplinar nº 079/2021 - cópia em anexo), o imputado entregou bilhete a um servidor contendo ameaças a funcionários e autoridades públicas, incluindo as vítimas do presente feito, além de citar o crime organizado e que possuem informações sobre vida e rotina dos alvos. A missiva rememora o atentado contra a vida de agente penitenciário federal, em Mossoró, imputado a integrantes do Primeiro Comando da Capital.
- Há informações do Núcleo de Inteligência indicativas de que o indiciado integra a organização criminosa.

Assim, ficou claro que o denunciado ameaçou as vítimas, por meio da carta apreendida, de lhes causar mal injusto e grave (morte). Agiu com finalidade de causar sobressalto e propagar os planos para execução dos agentes públicos, em obediência às determinações da cúpula da organização criminosa.

Frise-se, por fim, que o indiciado agiu em retaliação ao pedido de transferência dos líderes aos presídios federais e atendendo a ordem deles, passou a articular, do interior das unidades prisionais, o plano já em andamento para o assassinato das vítimas, tudo com vistas a intimidar e constranger o Estado de São Paulo e impedir futuras remoções de presos ou inclusões em Regime Disciplinar Diferenciado".

A denúncia (117/133) veio instrumentalizada por autos de inquérito policial (fls. 01/113), acompanhada dos documentos de fls. 134/396, e foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (fls. 397/398).

O acusado foi citado (fls. 419) e apresentou defesa preliminar por intermédio de defensor dativo (fls. 427), não logrando ser absolvido sumariamente (fls. 430/431). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogado o acusado (fls. 463/466).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou as Alegações Finais de fls. 469/487, pugnando pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A defesa apresentou Alegações Finais a fls. 492/495, batendo-se pela absolvição calcada na falta de provas e atipicidade da conduta.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em razão da complexidade do processo, a sentença, para boa compreensão das partes,

permitindo, ainda, análise da instância superior de eventual error in procedendo e/ou error in judicando (o que se acredita não existir), será dividida nos seguintes tópicos:

1 - TEMAS PRELIMINARES; 2 - EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC, QUE SE VALE DE ARMA DE FOGO PARA COMETIMENTO DE CRIMES; 3 - AMEAÇAS PERPETRADAS PELO RÉU, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; 4 - DOSIMETRIA, 5 - DO DISPOSITIVO, COM ANÁLISE DO REGIME e SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
TEMAS PRELIMINARES.

Não foram arguidas preliminares, de modo que passo a análise do mérito.